

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 119/2532 พันเอก วิสูตร เกิดเกรียง บัญ
นาง อำไพวรรณ พูน สุข

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 172, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้ จำเลยให้การว่า สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องจะใช้สัญญากู้เงินที่จำเลยลงลายมือชื่อไว้หรือไม่ จำเลยไม่อาจให้การได้โดยชัดแจ้งและฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ดังนี้ ตามคำให้การของจำเลยหมายความว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความฟ้องเรียกเงินกู้ตามคำฟ้องของโจทก์นั่นเอง ปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็นประเด็นในคดี เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นเรื่องอายุความและได้ยื่นคำแถลงคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องดังกล่าวไว้ก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา การที่ศาลชั้นต้นมิได้ตั้งประเด็นเรื่องอายุความ และศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยเรื่องอายุความจึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์บรรยายฟ้องไว้แล้วว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์แต่ละครั้งเมื่อใดถึงกำหนดชำระคืนเมื่อใด จำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินคืน จึงฟ้องเรียกเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยคำฟ้องของโจทก์จึงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง การที่โจทก์ไม่ได้แนบสัญญากู้หรือสำเนาสัญญากู้มาพร้อมกับฟ้อง ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653วรรคแรก บังคับแต่เพียงว่าการกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปถ้าไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่เท่านั้นมิได้บังคับว่าจะต้องแนบสัญญากู้หรือหลักฐาน

การกู้เงินมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยจึงจะฟ้องร้องได้ ทั้งไม่มีกฎหมายบทใดบังคับไว้
เช่นนั้นด้วย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้เงินกู้รวมเป็นเงิน 52,500 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์ไม่ส่งเอกสารอันเป็นหลักแห่ง
ข้อหา จำเลยไม่อาจต่อสู้คดีได้ถูกต้อง จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ คดีโจทก์ขาดอายุ
ความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 52,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 30,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ลงชื่อเป็นผู้กู้ยืม
เงินไว้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 ถึงจ.3 มอบให้โจทก์ไว้ ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาล
ฎีกามีว่า

1. ที่ศาลชั้นต้นมิได้ตั้งประเด็นเรื่องอายุความและศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยเรื่องอายุความนั้น เป็นการชอบหรือไม่

2. ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่

3. จำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่

ปัญหาข้อแรก ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีในส่วนนี้ไว้ว่าสัญญากู้เงินที่โจทก์นำมาฟ้องจะใช่สัญญากู้เงินที่จำเลยลงลายมือชื่อไว้หรือไม่ จำเลยไม่อาจให้การได้โดยชัดแจ้ง (เพราะโจทก์ไม่ได้แนบสัญญากู้เงินมาพร้อมกับคำฟ้อง) และฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ซึ่งหมายความว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความฟ้องเรียกเงินกู้ตามคำฟ้องของโจทก์นั่นเอง ดังนั้นปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็นประเด็นในคดี จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นเพิ่มเติมเรื่องอายุความและได้ยื่นคำแถลงคัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องดังกล่าวของจำเลยไว้แล้วก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นมิได้ตั้งประเด็นเรื่องอายุความ และศาลล่างทั้งสองมิได้วินิจฉัยปัญหาเรื่องอายุความจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นควรตั้งประเด็นและวินิจฉัยไปเลยโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนโจทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์รวม 3 ครั้งครั้งแรกวันที่ 5 มิถุนายน 2517 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2518 และครั้งที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2520 กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2518 วันที่ 5 มกราคม 2519 และวันที่ 31 สิงหาคม 2521 ปรากฏตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1, จ.2 และ จ.3 ตามลำดับ โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527 ยังไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินกู้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวทั้งสามฉบับดังนั้นฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

ปัญหาข้อ 2 ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า ฟ้องของโจทก์ได้บรรยายไว้แล้วว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินและรับเงินไปจาก

โจทก์แต่ละครั้งเมื่อใด ถึงกำหนดชำระเงินคืนเมื่อใด จำเลยผิดนัดไม่ชำระเงินคืน จึงฟ้องเรียกเงินกู้คืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย คำฟ้องของโจทก์จึงแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172วรรคสอง ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม การที่โจทก์มิได้แนบสัญญากู้เงินหรือสำเนาสัญญากู้เงินมาพร้อมกับคำฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653วรรคแรก บังคับแต่เพียงว่าการกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไป ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่เท่านั้น มิได้บังคับว่าจะต้องแนบสัญญากู้เงินหรือหลักฐานการกู้เงินมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยจึงจะฟ้องร้องได้ ทั้งไม่มีกฎหมายบทใดบังคับไว้เช่นนั้นด้วย ดังนั้นโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องแนบสัญญากู้เงินหรือสำเนาสัญญากู้เงินมาพร้อมกับคำฟ้องตามคำฟ้องของโจทก์ จำเลยทำสัญญากู้เงินโดยมีกำหนดเวลาชำระเงินคืนแน่นอน เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระเงินคืน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

ปัญหาข้อสุดท้ายจำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินและรับเงินกู้ไปจากโจทก์รวม 3 ครั้ง ตามสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.3 ในการกู้เงินครั้งที่ 2 นางยุพิน ไม้ประเสริฐ เพื่อนของจำเลยลงชื่อเป็นพยานในสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.2 ในการกู้เงินครั้งที่ 3 นางสมสุขภรรยาของโจทก์ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.3 จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า จำเลยได้ลงชื่อในช่องผู้กู้และกรอกเฉพาะตัวเลขจำนวนเงินไว้ในสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.3 มอบให้โจทก์ไว้จริงเพื่อเป็นหลักประกันในการที่โจทก์ตกลงกับจำเลย ว่า โจทก์จะรับงานมาให้จำเลยตัดเครื่องแบบทหารบกในปีหนึ่งได้ถึง 500,000 บาท แล้วจำเลยจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 10,000 บาท แก่โจทก์ และจำเลยยังได้ส่งจ่ายเช็ค 2 ฉบับเพื่อเป็นหลักประกันไว้ให้โจทก์ด้วย แต่โจทก์รับงานมาให้จำเลยทำได้เพียงปีละ

ประมาณ 100,000 บาทเศษเท่านั้น ต่อมาโจทก์ได้ให้บุคคลอื่นนำเช็คทั้งสองฉบับดังกล่าวไปฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ซึ่งศาลแขวงพระนครเหนือได้พิพากษายกฟ้องไปแล้วเนื่องจากเช็คไม่มีมูลหนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยเบิกความแต่เพียงชอย ๆ ไม่มีพยานอื่นมาสนับสนุน ทั้งมิได้อ้างสำนวนหรือคำพิพากษาในคดีอาญาดังกล่าวที่จำเลยถูกฟ้องมาเป็นพยานคดีนี้แต่อย่างใด ซึ่งโจทก์ก็เบิกความปฏิเสธว่า โจทก์ไม่เคยติดต่อกับจำเลยเรื่องอื่นนอกจากโจทก์เป็นแต่เพียงลูกค้าจ้างจำเลยตัดเสื้อผ้าเท่านั้น ส่วนเช็ค 2 ฉบับที่จำเลยส่งจ่ายให้โจทก์ไว้เป็นประกันเงินกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 นั้นโจทก์ไม่ได้นำไปขึ้นเงิน พยานจำเลยที่นำสืบจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์ตามฟ้อง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์ว่าก่อนฟ้องคดีนี้ จำเลยได้ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์แล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2,000 บาท ดังนั้นจึงต้องหักดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวที่จำเลยชำระให้โจทก์ไปแล้ว ออกจากดอกเบี้ยที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,500 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ